

1501022-44.2019.8.26.0037

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Raineri Simão

Comarca: Araraquara

Foro: Foro de Araraquara

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... se impõe. O acusado é reincidente (tráfico), além de ter condenações por tráfico e receptação - fls. 185/207, devendo ter a pena fixada acima do mínimo, para depois ser agravada, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos e sua suspensão condicional. O regime, face à reincidência, não poderá ser o aberto. Nestas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araraquara

Foro de Araraquara

3ª Vara Criminal

Rua Libanezes 1998, Fórum, Vila Nossa Senhora do Carmo - CEP 14801-425, Fone: (16)

2108-1177, Araraquara-SP - E-mail: araraq3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501022-44.2019.8.26.0037

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2086966/2018 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2028004 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA, 2086966 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1043/18/135 - 04º D.P. ARARAQUARA, 1282/18/104 - 04º D.P. ARARAQUARA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GILSON CARLOS DA SILVA e outro

Vítima:

FRANCISLEIA CRISTINA LONGHI

Artigo da Denúncia:

*

Justiça Gratuita

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - (A.P. nº 647/2019 - artigo 180, caput do Código Penal) - Em 13 de setembro de 2022, às 15h30, sob a presidência do MM. Juiz de Direito,

DR. ROBERTO RAINERI SIMÃO, que se achava presente comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado, para audiência virtual de instrução e julgamento, nos autos da Ação Penal supramencionada, constatou-se a presença do representante do Ministério Público, DR. MARCEL ZANIN BOMBARDI. Presente o réu GILSON CARLOS DA SILVA. Presente para defendê-lo, o Defensor Público, DR. JOÃO FINKLER FILHO. Presentes a vítima, Francisleia Cristina Longhi, bem como a testemunha comum à acusação e defesa, José Carlos Negro. Todos acima referidos já estão devidamente qualificados nos autos, dispensando-se assim a providência constante do artigo 147, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Antes do início da audiência, o MM. Juiz explicou que, seguindo a Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça e orientação da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, no Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por videoconferência, utilizando-se a ferramenta Teams/Microsoft, bem como nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; da Resolução nº 105/2010 do Conselho Nacional de Justiça; do § 5º do artigo 367 do Código de Processo Civil; do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; e artigo 150 e seguintes, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral de Justiça e demais corolários legais à espécie. Abertos os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência conforme as normas acima referidas, apontando o Ministério Público e Defesa as ressalvas para incomunicabilidade das pessoas a serem ouvidas, porquanto, pelo MM. Juiz foi dito: “Os depoimentos serão tomados cada um de per si, de modo que uns não saibam nem ouçam o que foi dito pelos outros, em cumprimento ao que determina o artigo 210, do Código de Processo Penal.” Após a identificação pessoal, através da exibição de documento original com foto, visualizado no início de cada depoimento, ouviu-se a vítima Francisleia Cristina Longhi e a testemunha José Carlos Negro, compromissada sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob as penas da lei, conforme preceituam os artigos 203 e seguintes, do Código de Processo Penal. Ao final da instrução, foi o réu Gilson Carlos da Silva interrogado, sendo-lhe previamente assegurado o direito de entrevista reservada com seu Defensor, bem como informado o que determina o artigo 186 do Código de Processo Penal, acerca do direito de permanecer calado e de não responder às perguntas que lhe forem formuladas. Pelo MM. Juiz foi dito que autorizava neste ato, a oitiva virtual da vítima, nos moldes do artigo 217 do Código de Processo Penal, por se sentir constrangida, conforme declarou. A seguir, disseram as partes que não têm diligências a requerer. Em sequência, pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo outras provas a serem produzidas, considerava encerrada a instrução processual e determinava o oferecimento das alegações finais orais. Durante os debates, pelo Ministério Público foi dito: “GILSON CARLOS DA SILVA está sendo processado como incurso nas penas do 180, caput, do Código Penal, porque, nas condições de tempo e local descritos na denúncia, recebeu, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso, o aparelho de telefone celular, da marca Samsung Galaxy, J7 Prime, de 32 GB, anteriormente subtraído de Francisleia Cristina Longhi. É dos autos que, no dia 24 de janeiro de 2018, do interior de sua residência, localizada na Rua José Pedro Oliveira, n. 425, nesta cidade e comarca, pessoa(s) não identificada(s), subtraiu(ram) diversos objetos, dentre eles o aparelho de telefone celular acima mencionado, descrito e avaliado a fls. 163/164, no valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente à vítima Francisleia Cristina Longhi. Consta, assim, que, em data incerta após o furto acima mencionado, o denunciado recebeu, adquiriu e ocultou o aparelho de telefone celular acima citada, tendo plena ciência de que se tratava de produto de crime, a exemplo de outros objetos que receptava, inclusive, com a venda de drogas que promovia (fatos já apurados – 0000146-94.2018.8.26.0556 e 0013386-93.2017.8.26.0037). A propósito, no dia 27 de abril de 2018, policiais civis da DISE de Araraquara, em cumprimento a ordem judicial de busca e apreensão concedido nos autos n. 0013386-93.2017.8.26.0037, compareceram na residência de GILSON, onde acabaram por localizar grande quantidade de drogas, mantida em depósito para fins de tráfico (0013386-93.2017.8.26.0037), e um motor de motocicleta e um notebook, anteriormente subtraídos - fato apurado em autos próprios - 0000146-94.2018.8.26.0556, além do aparelho de telefone celular em apreço, que também tinha

recebido, adquirido e ocultado, em proveito próprio, sabendo da origem criminoso, pois desacompanhado de nota fiscal, carregador, caixa, e com dados pessoais de outra pessoa. A denúncia foi recebida em 07/10/2021 (fls. 175/176). O réu devidamente citado - fls. 217, apresentou resposta escrita a fls. 221/222, o que não impediu a confirmação do recebimento da denúncia, conforme decisão de fls. 223. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e nenhuma de defesa, procedendo-se, ao final, ao interrogatório do acusado. É, em síntese, o relatório. A presente ação penal deverá ser julgada procedente. Com efeito, o contexto probatório produzido nos autos se mostra apto para embasar o decreto condenatório. Restou incontroversa a prática pelo réu do crime de receptação dolosa - tal qual imputado na denúncia. Vejamos. A materialidade está evidenciada pelos BOs de fls. 02/03 e 04/05; (que se repetem a fls. 212/213; 160/161 e 163/164), pelo auto de avaliação de fls. 163/164, documentos de fls. 06/13 e fls. 275/286 e pelas declarações das vítimas. A autoria, de igual modo, é inquestionável. Na fase extrajudicial - fls. 157, o acusado preferiu o silêncio. Em juízo, apresentou versão fantasiosa para os fatos. Disse que viveu cerca de três meses com a proprietária do celular, o qual era de sua propriedade, pois, embora adquirido por ela, ele quem pagava. Rompeu o relacionamento e ficou com o celular, sendo preso depois. Contudo, sua versão restou isolada. Recebeu o bem sem qualquer documentação, de pessoa desconhecida, e o escondeu no local, onde, inclusive, outros objetos foram localizados e já o responsabilizaram pela prática de receptação (0000146-94.2018.8.26.0556). A propósito, juntamente com esses bens e o aparelho de telefone celular em questão, os policiais encontraram também entorpecente que levaram o réu a nova condenação por esse crime - 0013386-93.2017.8.26.0037. Evidente, portanto, que tinha pleno conhecimento de que se tratava de objeto furtado, tanto que o recebeu sem qualquer documentação, sem caixa, sem carregador e com dados pessoais de outra pessoa. A vítima - sempre que ouvida - fls. 162 e na presente audiência, garantiu que teve o celular subtraído de sua casa juntamente com outros objetos. Posteriormente foi chamada na delegacia e informada de que o aparelho foi recuperado. Deixou claro que o aparelho estava desbloqueado e continha fotos e dados de sua pessoa. Confirmou que quando recebeu de volta o aparelho ele estava sem chip e com dados de outra pessoa, desconhecendo com quem foi localizado. O policial civil ouvido a fls. 35 e na presente audiência confirma que participou da diligência na casa do réu, em cumprimento a mandado de busca, e localizou aparelho subtraído e outros objetos produtos de crime, além de drogas. Deste modo, não há como se aceitar a tese do réu. A procedência da presente ação é medida que se impõe. O acusado é reincidente (tráfico), além de ter condenações por tráfico e receptação - fls. 185/207, devendo ter a pena fixada acima do mínimo, para depois ser agravada, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal. Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos e sua suspensão condicional. O regime, face à reincidência, não poderá ser o aberto. Nestas condições, diante do exposto, aguarda-se a procedência da presente ação penal, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia." Por outro lado, pela Defesa foi dito: "MM. Juiz, inicialmente me reporto ao relatório fático elaborado pelo Ministério Público. Após atenta análise dos presentes autos, em relação ao crime de receptação, de rigor a absolvição do acusado. O acusado, em interrogatório sólido e convincente, negou cabalmente a prática do delito, afirmando que a suposta vítima foi quem lhe deu o telefone celular e que só veio a ser processado em função de falsa comunicação de delito feita por ela. No mais, não há nenhuma prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa capaz de comprovar a alegada prática do delito. Assim sendo, revela-se frágil o conjunto probatório produzido pelo Ministério Público em desfavor do acusado, eis que os depoimentos colhidos em sede judicial não fornecem a necessária certeza para a condenação. Simplesmente não há como se ter plena convicção da culpabilidade do réu. Por fim, imperioso observar que a acusação não produziu qualquer outra prova que indique a alegada relação do acusado com os fatos sob apuração. Não existe nenhuma gravação da ação delituosa, ou qualquer tipo de perícia ou indicando a participação do autor na empreitada criminoso. Portanto, imperiosa a absolvição em relação a tal fato, com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugna-se pela

fixação da pena-base em seu mínimo legal. O regime inicial deverá ser o aberto, com a conversão da pena corpórea em restritiva de direitos, na forma dos Arts. 33, 44 e 59 do Código Penal. Por fim, deverá ser reconhecido ao

requerente o direito de recorrer em liberdade.” Finalmente, pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos. GILSON CARLOS DA SILVA, qualificado a fls. 60 e 157, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque em data incerta, mas certamente no período compreendido entre 24 de janeiro e 27 de abril de 2018, na Av. José Manoel de Mattos, quadra 08, lote 13, Jardim Del Rey, nesta cidade e comarca, recebeu, adquiriu e ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso, o aparelho de telefone celular, da marca Samsung Galaxy, J7 Prime, de 32 GB, anteriormente subtraído de Francisleia Cristina Longhi. Instruída com o respectivo inquérito policial, a denúncia foi recebida em 07/10/2021 (fls. 175/176). O réu foi pessoalmente citado (fl. 217) e o ofereceu resposta à acusação (fls. 221/222). Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária do acusado, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 223 e 231/232). Em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em suas alegações finais, o Ministério pediu a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu com fulcro no artigo 286, inciso VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, em caso de condenação, a aplicação da pena em seu patamar mínimo, regime prisional aberto e substituição da pena por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A presente ação penal deve ser acolhida. As provas trazidas aos autos demonstraram que o réu cometeu a infração penal que lhe foi imputada na denúncia. A materialidade dos delitos vem demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 02/03 e 04/05), pelo auto de avaliação (fls. 163/164), pelo relatório final elaborado pela autoridade policial (fls. 167/168), bem como pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. A autoria, em relação ao crime, também é certa. Senão, vejamos. Ouvida na fase policial, a vítima declarou que uma pessoa desconhecida adentrou em sua residência pela porta da cozinha que estava destrancada e furtou um vaso de cristal, perfumes importados, um secador de cabelo, uma panela de pressão, uma corrente de ouro, roupas diversas e um aparelho de telefone celular da marca Samsung (fls. 162). Em juízo, confirmou suas declarações prestadas na fase policial. Disse que seu celular foi recuperado, porque sua vizinha lhe informou que uma pessoa tinha sido presa com vários produtos furtados. Por esse motivo, com a nota fiscal, conseguiu recuperar seu celular, mas não recuperou os demais objetos que junto com ele no mesmo dia foram furtados de sua residência. Afirmou que não sabe dizer quem é a pessoa com a qual seu celular foi recuperado, uma vez que não tomou conhecimento desse fato, nem mesmo na delegacia. Afirmou que seu celular foi devolvido sem avarias, mas com o conteúdo de outra pessoa, mas não se lembra de quem era. Disse também que o celular foi devolvido sem chip e antes do furto ele tinha um chip, embora pudesse ser utilizado sem senha. Afirmou que tinha fotos de família e redes sociais, sendo que, uma delas, inclusive, foi hackeada. Disse que está viúva há 07 anos e não teve nenhum relacionamento depois do falecimento de seu marido. Afirmou que nunca ouviu falar da pessoa de Gilson Carlos da Silva. Ouvido na fase policial, o investigador policial, José Carlos Negro, declarou que participou de uma operação policial organizada pela DISE local, sendo que, ao cumprir mandado de busca e apreensão em um imóvel residencial, foram localizados dinheiro, drogas, e outros objetos, dentre os quais o aparelho de telefone celular, o qual se tratava de produto de furto, conforme constatação através de pesquisa junto ao sistema (fls. 35). Em juízo, o policial José Carlos confirmou suas declarações prestadas na fase policial, esclarecendo ainda que o mandado de busca por ele mencionado na fase policial, foi cumprido na casa do réu, na mesma oportunidade em que o celular da vítima também foi recuperado. Disse que não se recorda especificamente, nesta oportunidade, do celular, mas havia muitos produtos de origem ilícita na residência dele, os quais foram apreendidos. Confirmou integralmente a veracidade dos fatos narrados em seu depoimento constante de folhas 35 dos presentes autos. Disse que o réu estava sentado quando entraram em sua

residência, estava sendo sobre drogas e dinheiro, não respondeu muitas perguntas e mostrou total desprezo pela ação e pelos agentes policiais. Relatou que o foco da investigação era no sentido que o réu era traficante e teria recebido dinheiro e os bens apreendidos na casa dele para pagamento de aquisições de entorpecentes. Não soube dizer se o celular era de uso pessoal dele ou estava na casa dele apenas como pagamento pela aquisição de drogas. Interrogado na fase policial, o acusado exerceu seu direito de permanecer calado (fl. 157). Interrogado em Juízo, o acusado alegou que a vítima, na época dos fatos, morava com ele. Disse que ficaram três meses juntos. Afirmou que foram na cidade, onde a vítima comprou roupas e o celular para ele. Disse que a vítima ficou com a nota fiscal do celular, mas quem pagou pelo aparelho e pelas roupas foi ele próprio. Afirmou que morou junto com a vítima na casa de seu irmão José Anadilson, no Bairro Yeda, sendo que pagavam aluguel para ele. Alegou ainda que, depois desses três meses, separou-se da vítima, sendo que ela voltou para a casa dela e ele permaneceu na casa de seu irmão. Disse que não se lembra o período em que viveu três meses com a vítima. Afirmou que desde que foi preso, em razão da policial, em 2018, está detido até hoje, mas não se lembra o dia ou o mês de sua prisão. Afirmou que, quando de sua prisão, fazia cerca de um mês que tinha se separado da vítima. Disse que a vítima, assim, lhe conhece muito bem, uma vez que moraram juntos, mas não sabe dizer o motivo pelo qual ela está mentindo. Como se vê, não há nenhuma dúvida da ocorrência do crime receptação praticado pelo acusado. Ficou comprovado nos autos que em data incerta o acusado recebeu, adquiriu e ocultou o aparelho de telefone celular pertencente a vítima, tendo plena ciência de que se tratava de produto de crime, a exemplo de outros objetos que receptava, inclusive, com a venda de drogas que promovia (fatos já apurados - 0000146-94.2018.8.26.0556 e 0013386-93.2017.8.26.0037). A propósito, no dia 27 de abril de 2018, policiais civis da DISE de Araraquara, em cumprimento a ordem judicial de busca e apreensão concedido nos autos n. 0013386-93.2017.8.26.0037, compareceram na residência de GILSON, onde acabaram por localizar grande quantidade de drogas, mantida em depósito para fins de tráfico (0013386-93.2017.8.26.0037), e um motor de motocicleta e um notebook, anteriormente subtraídos - fato apurado em autos próprios - 0000146- 94.2018.8.26.0556, além do aparelho de telefone celular em apreço, que também tinha recebido, adquirido e ocultado, em proveito próprio, sabendo da origem criminosa, pois desacompanhado de nota fiscal, carregador, caixa, e com dados pessoais de outra pessoa. Ficou demonstrado, assim, que o réu, por meio ilícito, e sabedor de que também se cuidava de um celular de origem igualmente ilícita, aceitou recebe-lo provavelmente para pagamento dos entorpecentes, cuja prática desenvolvia. Assim, como notoriamente acontece, o réu recebeu o celular furtado de algum usuário, como forma de pagamento de entorpecentes por ele adquiridos. A alegação do réu, no sentido de que a vítima morava com ele, não encontra o menor indício na robusta prova produzida nos autos. A vítima negou qualquer relacionamento com o acusado ou outra pessoa desde que ficou viúva, sendo que a polícia, igualmente, nada apurou sobre eventual relação existente entre ambos. Devidamente demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade do crime previstos no artigo 180, caput, do Código Penal, é de rigor a procedência da ação. Passo à fixação da pena. Para o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, levando em conta as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, desfavoráveis ao réu, pois ostenta maus antecedentes (fls. 105/203), os quais também sua personalidade voltada para a criminalidade e péssima conduta social, recebendo produtos de crime para a prática de outro, qual seja, o tráfico de drogas. fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa. Na segunda fase, observo que se trata de réu multirreincidente, inclusive específico (fls. 204/207), de modo que majoro sua pena em 1/4, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Na derradeira etapa, inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. O cumprimento inicial da pena será o regime fechado, levando em conta a multirreincidentia, a personalidade criminosa do réu, bem como sua maléfica conduta social, vedados, pelos mesmos motivos, ainda, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal,

bem como a concessão do sursis. Cada dia multa deverá ser fixado no mínimo legal. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, CONDENANDO o acusado GILSON CARLOS DA SILVA, qualificado a fls. 60 e 157, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de de reclusão, iniciando-se o seu cumprimento no regime fechado, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa, fixados unitariamente no mínimo, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Considerando que o acusado respondeu ao processo sem estar recolhido à prisão, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, o acusado arcará com o pagamento de cem UFESP's a título de custas, observando se o caso o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o mais necessário. Registre-se oportunamente, com expedição das comunicações de praxe. P.I.C." Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual (Teams/Microsoft), e a gravação estará diretamente disponível nos autos, ou em mídia CD/DVD. Saem cientes de que poderá ser fornecida cópia, quando solicitado, no prazo de 10 dias, sendo necessária para tanto, apresentação de mídia no ato do requerimento. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelos presentes neste ato a providência dos artigos 145, inciso III, e 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Nada mais. Para constar, eu, Sebastião José de Miranda Asturiano Filho, Assistente Judiciário, digitei.

MM. Juiz